保密及知识产权协议

甲方（用人单位）：杭州合思众智信息技术有限公司余杭分公司

法定代表人：马春荃

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道海智中心5幢1111室

乙方（员工）：沈辰

证件种类：身份证

证件号码：13070220010416121X

联系地址：杭州市余杭区创客空间大厦2幢8楼818房间

联系电话：15233031115

鉴于：

1.甲方系主营【财务费控、费用报销等】业务的公司，甲乙双方均认同甲方商业秘密、技术秘密、甲方享有的知识产权是甲方得以生存、发展的关键，是甲方的核心竞争力。

2.乙方为甲方员工，在工作中可能接触、知悉、运用或掌握甲方的核心技术、知识产权和其他商业秘密。

根据上述情况，为保护甲方的合法权益，明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规的规定，经过双方友好协商，达成以下协议，以兹共同遵守。

扫码验证

一、商业秘密保护

1. **商业秘密**是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。公司商业秘密的范围包括并不限于员工因工作、信任关系获得、知晓或交换所得的与公司业务相关的商业秘密和其他所有非第三方所知的信息（合称“商业秘密”或“保密信息”），具体内容可能包括：

   a. 甲方的交易秘密，包括但不限于客户名单，客户交易信息（包括客户身份信息、银行卡信息、预订产品信息等），供销渠道，交易意向，成交或商谈的价格，交易相对方等；

   b. 甲方的经营秘密，包括但不限于公司重大决策中的机密事项，经营计划/方针，投资决策意向，服务定价，市场分析，广告策略等；

   c. 甲方的管理秘密，包括但不限于财务预决算报告及各类财务报表，人事资料，薪酬资料等；

   d. 甲方的技术秘密，包括但不限于各系统的账号及密码，软件设计，计算机程序，技术数据，专利技术，科研成果,设计相关知识、产品、版权等。

   e. 其他保密信息，包括但不限于公司其他关联方保密信息、公司承担保密义务的第三方的保密信息以及依照国家法律法规应予保密或可以认定为保密信息的其他信息。

2. 所有商业秘密均为公司及（或）公司关联企业的财产。在公司要求的任何时候以及在员工解除或终止与公司的雇佣关系的情况下，所有客户名单、信函和所有纪录、文件、纸张、磁带、电脑软盘、可能由乙方准备的或由乙方保管的包含了任何秘密信息或对该信息进行评价分析的信函或材料，都应该归还给公司，并且乙方无权持有这些信函或材料的副本。

3. 乙方的保密义务包括：

   a. 在未得到公司明示书面授权的情形下，乙方不得向任何个人、企业、公司、其他任何机构或公司其他不应知晓保密信息的员工披

露、讨论或使用（无论是故意还是过失）公司的保密信息；亦不得依据保密信息，就任何问题，向任何第三方做出任何建议。

b. 公司提出要求时，乙方应当按照公司保密管理制度的要求，交还、删除或者销毁其所持有的载有公司保密信息的文件、图片、电子数据或其他资料。乙方亦不得以任何形式、方法和理由，传递、使用、复制、保存上述载有保密信息的资料。

c. 乙方有义务尽最大努力防止保密信息未经公司授权而被公开、批露或使用。乙方发现公司保密信息因自己或他人的原因可能被第三方侵害时，应当采取有效防范手段并向公司报告并为公司提供必要协助。

d. 乙方应严格遵守公司保密规章制度中的有关规定，履行本条约定的保密义务；若公司的保密规章制度没有规定或者规定不明确之处，乙方亦应本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，维护公司的保密信息。

e. 乙方应严格遵守相关法律规定，不得利用所掌握或知悉的保密信息从事损害公司利益或可能对公司利益造成不利影响的活动，包括向乙方之后任职单位披露或使用保密信息、为乙方自营企业利益使用保密信息等。

f. 乙方不得以窃盗、诈欺、胁迫、贿赂、刺探、擅自复制、引诱他人违反保密义务或其他类似方法，非法获取公司的保密信息。

4. 乙方对上述秘密信息所承担的保密责任并不因离开公司而终止，应至此等信息成为公开信息止。

5. 公司无须就乙方承担和履行保密协议下的保密义务支付保密费或任何其他费用。

二、知识产权保护

1. 乙方受公司雇佣前所拥有的所有发明创造、原创作品著作权、技术开发、技术改进、商业秘密等（统称为“在先作品”）应当向公司报备并附证明文件。未提供证明文件的，视为乙方不拥有此类在先作品。
2. 乙方在受雇于公司期间及离职后一年内，单独或与他人合作提出的、研制的、完成或发现的与公司业务或公司交予的工作或任务有关的设想、设计、标记、发现、发明或程序改进之秘密过程或其他无形知识产权（简称“知识产权”），应为专属于公司的财产，乙方有义务将此知识产权，连同与拥有和/或使用该等知识产权有关的，必须或有用的所有的设计、图纸、工作文件、电子文件或电子作品和其他材料披露和移交给公司，并配合公司完成申请和注册手续。乙方不享有任何法定或约定的优先申请专利、商标的权利，也不享有任何发明或技术产品的转让权，无权对任何职务作品的权属进行主张或提出异议。
3. 未经公司允许，乙方不得将公司知识产权提供、披露给任何第三方，或允许第三方使用。
4. 乙方在受雇于公司工作过程中，不得以任何方式侵犯任何第三方的知识产权，由此产生的法律责任由乙方自行承担；导致公司遭受调查、诉讼、处罚或索赔，给公司造成经济损失（包括但不限于采取补救措施的成本，作出的赔偿/补偿、为处理纠纷支出的诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、翻译费、鉴定费、调查取证费和差旅费等）的，乙方应于赔偿。
5. 公司的劳动报酬中已足额支付了为发明、创作所付出的劳动对价，公司无须就此另行向乙方支付任何费用。

三、违约责任及赔偿

1. 乙方有下列行为之一的，视为乙方严重违反公司规章制度，公司有权立即解除劳动合同并视乙方行为后果和造成的经济损失追究乙方赔偿责任：

   a. 故意泄露公司商业秘密的，或过失泄露公司商业秘密给公司造成严重后果和重大经济损失的；

   b. 违反本规定为他人窃取、刺探、收买和违规提供公司商业秘密的；

   c. 未取得公司的同意，披露或允许第三人使用其掌握的公司商业秘密或知识产权的；

   d. 利用职权或暴力强制他人违反保密规定的。

2. 乙方违反本协议的约定，擅自披露、使用或许可他人使用公司商业秘密或知识产权的，应当赔偿甲方以下各项损失，同时，公司有权追究乙方行政或刑事责任：

   a. 公司开发获得该商业秘密或知识产权的成本；

   b. 公司采取保密措施的成本；

   c. 公司为此向第三方权利人支付的赔偿/补偿；

   d. 公司因乙方违反保密义务而遭受的经营损失；

   e. 公司因乙方违反保密义务而遭受的收益减少；

   f. 公司为避免损失扩大而支付的费用；

   g. 公司因实施法律救济而支付的包括诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、翻译费、鉴定费、调查取证费和差旅费等在内的各项费用。

3. 乙方违反其在本协议项下的任何声明、保证、或承诺，或未能履行其在本协议项下的任何义务，在法律允许的范围内，甲方有权请求

禁止令和/或请求强制履行、以及寻求其他任何适当的救济（包括金钱赔偿，如适用）。

4. 在受雇于公司期间，乙方对其在本协议下的任何义务的违反均构成本协议项下的根本性违约，并且根据公司规定，该等行为属于对公司规章制度的严重违反，公司有权立即解除劳动合同。

四、通知

1. 通知内容向如下地址发送：

甲方：杭州合思众智信息技术有限公司余杭分公司

联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道海智中心5幢1111室

联系人：马春荃

联系电话：010-53632558

乙方：沈辰

联系地址：杭州市余杭区创客空间大厦2幢8楼818房间

联系人：沈辰

联系电话：15233031115

电子邮箱（私人）：shenchen0416@foxmail.com

2. 本协议一方按照约定向对方送达的任何文件、信息，必须用书面形式向以上所列地址发送。如以挂号/速递邮寄的方式发送且不能确定具体送达日期的，在投邮后（以寄出的邮戳日期为准）第五日将被

视为已送达另一方；如以直接送达的方式送达，则以另一方签收视为送达。

3. 任何一方联系方式发生变更的，应及时书面通知对方。在对方收到有关通知之前，相对方根据变更前的联络方式所实施的联络行为应视为有效。

4. 双方之间的通知除普通书面形式外，电子邮件也视为书面通知，自发出之日起一日内视为送达。

五、争议解决

1. 甲、乙双方对本协议的效力、解释、执行等发生任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向有甲方所在地劳动争议仲裁机构申请仲裁。

六、其他

1. 为实现本合同之目的，甲方的母公司、子公司、分公司或其它与其产生关联关系的任何关联公司的保密信息均视为甲方的保密信息。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方盖章、签字之日起生效。

乙方特此确认：已认真完整审阅本协议，并完全理解本协议各条款之规定，知悉本协议条款的法律后果。

甲方（印章）：杭州合思众智信息技术有限公司余杭分公司

2025 年7 月 14 日

乙方（签字）：沈辰

2025 年7 月 14 日